ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА — редакция для проверки

Редакция от 20.10.2026. Подготовлена на основе шаблона Prodamus для услуг «Милана | Создаю новое с AI». Перед публикацией рекомендована правовая проверка.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О реализации товаров/работ/услуг

Дата вступления в силу «20» октября 2026 г.

Изложенный ниже текст условий является адресованным юридическим лицам или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход (далее – «Заказчик»), официальным публичным предложением (публичной офертой) Самозанятый Оглезнева Милана Юрьевна (далее – «Исполнитель») заключить Договор о реализации товаров/работ/услуг (далее – «Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Заказчиком действий, предусмотренных в настоящей публичной оферте (далее – «Оферта») и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия Заказчика заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

Актуальный текст настоящей Оферты (с Приложениями и дополнениями к ней при их наличии) размещен на Сайте Исполнителя и/или на Странице оплаты. Приложения и дополнения к настоящей Оферте являются ее неотъемлемыми частями.

I. Термины и определения:

Договор – договор о реализации товаров/работ/услуг Исполнителя, заключаемый между Заказчиком и Исполнителем на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте. Под реализацией понимается продажа/выполнение/оказание товаров/работ/услуг соответственно.

Товары/работы/услуги – товары/работы/услуги Исполнителя, которые приобретает Заказчик, описание, состав, сведения о содержании которых размещены на Сайте Исполнителя.

Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход, заинтересованное в получении товаров/работ/услуг, и осуществившее действия, направленные на заключение Договора на условиях настоящей Оферты.

Сайт Исполнителя – сайт, информационный ресурс, паблик, группа, страница, канал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: https://gorodiz65-oss.github.io/atelier/, содержащий информацию о товарах/работах/услугах Исполнителя.

Стороны – Исполнитель и Заказчик.

Страница оплаты – страница сайта в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенная для осуществления платежей в целях оплаты за приобретаемые Заказчиком товары/работы/услуги Исполнителя.

Ссылка на ресурс – путь перехода на информационный ресурс, в том числе сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором Заказчику предоставляется доступ к услуге Исполнителя.

Контактный адрес электронной почты – адрес электронной почты Заказчика, указываемый последним при осуществлении действий, направленных на приобретение товаров/работ/услуг Исполнителя, и используемый Исполнителем в целях взаимодействия с Заказчиком в целях исполнения Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты. Заказчик гарантирует, что Контактный адрес электронной почты: (а) принадлежит Заказчику и никакое третье лицо не имеет доступа к содержимому электронных сообщений, поступающих на Контактный адрес электронной почты; (б) все электронные сообщения, отправляемые с Контактного адреса электронной почты, отправляются и инициируются исключительно Заказчиком.

В случае если текст настоящей Оферты не содержит однозначного толкования какого-либо термина, Заказчик обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями, приведенными на Сайте Исполнителя.

II. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора, заключаемого Заказчиком путем акцепта настоящей Оферты через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является реализация Исполнителем Заказчику товаров/работ/услуг Исполнителя, в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящей Офертой.

2.2. За получение товаров/работ/услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных разделом V настоящей Оферты.

2.3. Исполнитель оказывает услуги по созданию цифрового контента: AI-видео, рекламных роликов, анимации, персональных мультфильмов, графического дизайна, карточек товаров, баннеров, материалов для социальных сетей, сайтов и лендингов. Конкретный состав, объём, формат, цена, исходные материалы, назначение результата и специальные условия определяются описанием услуги на Сайте Исполнителя и/или индивидуальным заданием, согласованным Сторонами в переписке до оплаты. Индивидуально согласованные условия имеют приоритет в соответствующей части, если не противоречат законодательству.

III. Заключение Договора и общие условия реализации товаров/работ/услуг Исполнителя

3.1. Заказчик считается присоединившимся к условиям настоящей Оферты, а Договор в отношении такого Заказчика — заключенным, с момента оплаты Заказчиком вознаграждения за приобретаемые им товары/работы/услуги Исполнителя (далее – «Вознаграждение»).

3.2. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты Заказчик осуществляет оплату Вознаграждения Исполнителю в рамках Договора в следующем порядке:

3.2.1. После ознакомления с описанием товаров/работ/услуг Исполнителя, иными условиями, размещенными на Сайте Исполнителя, текстом настоящей Оферты, Заказчик выбирает товар/работу/услугу Исполнителя и переходит к оплате товара/работы/услуги Исполнителя.

3.2.2. Для совершения оплаты Заказчик направляется на Страницу оплаты, где заполняет форму оплаты с указанием данных, затребованных в форме. Такими данными могут быть:

• фамилия, имя и отчество Заказчика (представителя Заказчика – юридического лица);

• номер мобильного телефона;

• Контактный адрес электронной почты;

• иные данные.

Заказчик несет единоличную ответственность за достоверность и актуальность информации, указанной Заказчиком при заполнении формы оплаты.

3.3. Осуществлением действий, предусмотренных п. 3.2 настоящей Оферты (включая все подпункты), Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящей Оферты и принимает все изложенные в ней условия без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

3.4. После совершения оплаты Вознаграждения в целях получения товара/работы/услуги Исполнителя Заказчику передается товар/работа/услуга, в том числе одним из следующих способов:

• при предоставлении услуги – путем предоставления электронной ссылки в сети Интернет на ресурс, где предоставляется доступ к услуге (далее – «Ссылка на ресурс»), направления электронного письма на Контактный адрес электронной почты, содержащей Ссылку на ресурс;

• при выполнении работы – путем фактического выполнения работы, как оффлайн, так и онлайн. Конкретный способ выполнения работы определяется на Сайте Исполнителя.

• при направлении товара – путем фактической отправки товара. Способ передачи товара, сроки, стоимость доставки товара определяются на Сайте Исполнителя. Доставленный товар передается Заказчику по указанному им адресу, а при отсутствии Заказчика - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа или иные идентифицирующие заказ данные – уполномоченному лицу; товар, переданный третьему лицу, предъявившему информацию о номере заказа или иные идентифицирующие заказ данные, считается переданным и принятым Заказчиком. Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность данных, идентифицирующих заказ, а в случае разглашения таких данных самостоятельно несет риск передачи товара третьим лицам, неуполномоченным Заказчиком на получение товара.

3.5. Права требования, возникающие к Исполнителю с момента заключения Договора, на условиях настоящей Оферты, не могут быть переданы Заказчиком третьим лицам, за исключением случаев заключения Договора в пользу третьего лица, если такая возможность предусмотрена на Сайте Исполнителя, либо это отдельно согласовано Сторонами при заключении Договора на условиях настоящей Оферты.

3.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для целей исполнения обязательств в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, сохраняя при этом единоличную ответственность перед Заказчиком.

3.7. Обязательства Исполнителя в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, признаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом:

3.7.1. В случае реализации товара – в момент получения товара Заказчиком;

3.7.2. В случае выполнения работы – в момент передачи Исполнителем Заказчику результата выполнения работы;

3.7.3. В случае оказания услуги – в момент завершения оказания услуги Исполнителем.

3.7.4. Срок выполнения типового заказа составляет от 3 до 5 (трёх–пяти) рабочих дней с рабочего дня, следующего за датой получения Исполнителем 100% предоплаты и всех необходимых исходных материалов, задания и согласований от Заказчика, если Стороны письменно не согласовали иной срок. Для сайтов, сложных роликов и комплексных проектов срок согласовывается отдельно до оплаты. Периоды ожидания ответов, согласований и дополнительных материалов от Заказчика не включаются в срок выполнения и соразмерно его продлевают.

3.7.5. В стоимость включён один бесплатный круг правок в пределах утверждённого задания. Круг правок — один консолидированный список замечаний, направленный Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней после предоставления результата на согласование. Исполнитель выполняет такие правки в разумный срок, согласованный в переписке, ориентировочно 1–3 рабочих дня с получения списка. Изменение концепции, исходного задания, сценария, стиля или добавление новых элементов считается дополнительной работой, стоимость и сроки которой согласуются

отдельно. Исправление недостатков, возникших по вине Исполнителя, выполняется без дополнительной оплаты независимо от числа согласованных кругов правок.

3.8. В случае реализации товара Исполнитель после получения Заказчиком товара обязуется выдать Заказчику чек с признаком «Полный расчет».

3.9. Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) и при получении оплаты, в том числе 100% предоплаты, формирует и передаёт Заказчику чек в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом № 422-ФЗ, через приложение «Мой налог» или предусмотренную законом интеграцию. При возврате денежных средств Исполнитель осуществляет необходимую корректировку сведений о расчёте. Порядок оформления документов и чеков должен соответствовать действующим правилам НПД.

3.10. Исполнитель вправе не выдавать Заказчику чек, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.11. Исполнитель вправе отказать Заказчику в реализации товара/работы/услуги Исполнителя, а также прекратить доступ к Ссылке на ресурс в случае:

3.11.1. Непоступления в пользу Исполнителя от Заказчика денежных средств в счет оплаты Вознаграждения;

3.11.2. Поступления в пользу Исполнителя от Заказчика денежных средств в размере недостаточном для оплаты Вознаграждения;

3.11.3. Установления Исполнителем обстоятельств, свидетельствующих о несанкционированном распространении Заказчиком Ссылки на ресурс (если услуга была предоставлена именно таким способом);

3.12. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что:

а) им получена исчерпывающая информация в отношении товаров/работ/услуг Исполнителя, реализация которых является предметом Договора, заключаемого на условиях настоящей Оферты;

б) полученная им информация в отношении товаров/работ/услуг Исполнителя ему понятна, и он не имеет каких-либо неразрешенных вопросов в отношении содержания товаров/работ/услуг Исполнителя, сроков их передачи/выполнения/оказания, иных условий, связанных с предметом Договора, заключаемого на условиях настоящей Оферты.

3.13. Субъективные пожелания Заказчика к стилю, не закреплённые в утверждённом задании, рассматриваются в рамках согласованного круга правок. Это положение не освобождает Исполнителя от ответственности за недостатки работы и не ограничивает законные права потребителя.

3.14. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что:

а) в отношении Заказчиков – юридических лиц: представитель Заказчика имеет все необходимые права, разрешения и полномочия, Заказчиком соблюдены все необходимые правовые процедуры, необходимые для заключения Договора и выполнение всех своих обязательств по нему; на момент заключения Договора Заказчику не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены заключением Договора; на момент заключения Договора Заказчик не является банкротом и в его отношении не начала процедура банкротства и/или ликвидации.

б) в отношении Заказчиков – индивидуальных предпринимателей: Заказчик или его представитель имеет все необходимые права для заключения Договора, Заказчик не является банкротом и в его отношении не начала процедура банкротства.

в) в отношении Заказчиков – физических лиц: он достиг 18 лет, не ограничен в право- и дееспособности, под опекой, попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть заключаемого Договора и обстоятельств его заключения. В случае, если Исполнитель не установил на Сайте Исполнителя возрастные ограничения для Заказчиков, или законодательством Российской Федерации не запрещена реализация товаров/работ/услуг Исполнителя несовершеннолетним, то Заказчик,

достигший 14 лет вправе заключить Договор при условии, если Заказчик имеет согласие родителя или законного представителя, на заключение Заказчиком Договора. По требованию Исполнителя Заказчик обязан предоставить такое согласие Исполнителю.

3.15. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты, Заказчик принимает на себя все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Договора, и что такие обстоятельства не могут являться основаниями для изменения и/или прекращения Договора и/или неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

3.16. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку его персональных данных, включая право на дачу поручения на обработку персональных данных третьим лицом. Под обработкой персональных данных понимается совершение Исполнителем любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в т.ч. в информационных системах Исполнителя. Такое согласие дается Заказчиком в отношении любых данных, которые могут стать известны Исполнителю в связи с исполнением обязательств в рамках Договора, включая (но не ограничиваясь) информацию, содержащую: фамилию, имя, отчество, пол, данные документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; год, месяц, дата и место рождения; гражданство, адрес регистрации и проживания, номера телефонов, семейное, имущественное положение, образование, данные о работе, сведения о доходах и расходах; реквизиты банковских счетов и платежных (банковских) карт, предоставленные Заказчиком Исполнителю в заявлениях, письмах, анкетах, соглашениях и иных документах.

Заказчик также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнителем его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора, предусматривающего обязательство таких третьих лиц о соблюдении требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Выданное Заказчиком согласие на обработку Исполнителем его персональных данных действует до достижения целей обработки персональных данных и прекращения договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем. Отзыв согласия производится Заказчиком лично путем направления Заказчиком письменного заявления, содержащего сведения о Заказчике, дату предоставления согласия и основание отзыва. При поступлении отзыва согласия Исполнитель прекращает обработку персональных данных и производит уничтожение персональных данных в срок, определенный Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17. Исполнитель не принимает заказы на порнографические материалы и иной контент категории 18+, политическую агитацию и материалы для политических кампаний, а также на изготовление материалов, оборот или распространение которых запрещены законодательством РФ. Исполнитель вправе отказать в принятии такого заказа до оплаты. При выявлении недопустимого содержания после оплаты вопрос о прекращении исполнения и возврате средств решается с учётом фактически выполненной работы, документально подтверждённых расходов и обязательных норм закона.

3.18. Если результат создаётся для интернет-рекламы, Заказчик до размещения обеспечивает получение и передачу рекламного идентификатора (erid), сведения о рекламодателе и иную информацию, необходимую для маркировки, если такие требования применимы к соответствующему размещению. Если отдельное соглашение не предусматривает иное, Исполнитель оказывает услугу по созданию материалов и не осуществляет публикацию рекламы, регистрацию креатива у оператора рекламных данных и передачу отчётности. При этом

распределение договорных обязанностей не исключает обязанностей Сторон, прямо установленных законом для их фактических ролей в рекламной цепочке.

3.19. Исполнитель не гарантирует конкретное число просмотров, охватов, заявок, продаж или результатов продвижения. Критерием исполнения является соответствие переданного результата согласованному техническому заданию и требованиям законодательства. Указанные положения не ограничивают права потребителя, предусмотренные императивными нормами права.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В полном объеме ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента заключения Договора в порядке, предусмотренном в п. 3.1 настоящей Оферты.

4.1.2. Надлежащим образом исполнять условия Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, с учетом принципов разумности и добросовестности, не допуская возникновения убытков у Исполнителя.

4.1.3. Не совершать действий, направленных на несанкционированное распространение Ссылки на доступ (если работа/услуга была реализована именно таким способом).

4.1.4. Предоставлять Исполнителю только актуальные и достоверные данные о себе и самостоятельно нести ответственность за последствия, вызванные предоставлением недостоверной и/или неактуальной информации. Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней письменно информировать Исполнителя обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Заказчиком при заключении и/или в процессе исполнения Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, а также по требованию Исполнителя подтверждать актуальность соответствующих сведений, в том числе в письменной форме.

Обязанность Исполнителя по направлению Заказчику уведомлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Договором, считается исполненной при направлении уведомлений в соответствии с имеющейся у Исполнителя информацией для связи с Заказчиком.

4.1.5. Осуществлять внесение денежных средств в счет оплаты Вознаграждения, а также любых иных денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком в пользу Исполнителя в соответствии с Договором, только с использованием банковских карт, выпущенных на имя Заказчика.

4.1.6. Заказчик соглашается с тем, что в случае передачи Исполнителем услуги таким способом как предоставление Ссылки на ресурс, Заказчику необходимо использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Исполнитель не может нести ответственность за качество работы такого программного обеспечения и оборудования и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить приобретение оборудования (персональный компьютер или ноутбук), наличие программного обеспечения и иных специальных средств, необходимых для получения Ссылки на ресурс, а также стабильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

4.1.7. Заказчик обязан проверить качество товара/работы/услуги Исполнителя в момент получения товара/ результата выполнения работы/ оказания услуги.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от заключения Договора на условиях настоящей Оферты в любой момент до оплаты Исполнителю Вознаграждения.

4.2.2. Потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в случае отказа Исполнителя от реализации товара/работы/услуги, за исключением случаев, указанных в пп.3.11.3 настоящей Оферты.

4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях и порядке, предусмотренных законом. При отказе Заказчика возврат определяется с учётом характера отношений, фактически оказанных услуг, выполненной работы и подлежащих возмещению расходов, с соблюдением обязательных прав потребителей. Удержание всей предоплаты автоматически не допускается.

4.2.4. Осуществить иные права, в части возврата, обмена, замены товара, в порядке, предусмотренном на Сайте Исполнителя и законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Предоставить Заказчику товар/работу/услугу Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, заключенным на условиях настоящей Оферты.

4.3.2. Исполнить обязательства в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, надлежащим образом, действуя при этом исключительно в интересах Заказчика.

4.3.3. Разместить на Сайте Исполнителя полную и достоверную информацию в отношении товаров/работ/услуг Исполнителя, их реализации.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Вносить в настоящую Оферту изменения и дополнения в порядке, установленном разделом XI «Порядок заключения, изменения и расторжения Договора» настоящей Оферты.

4.4.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.4.3. Привлекать любых третьих лиц для целей исполнения обязательств в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, сохраняя при этом ответственность перед Заказчиком.

V. Вознаграждение за реализацию товаров/работ/услуг Исполнителя и условия осуществления расчетов

5.1. Стоимость конкретной услуги определяется по информации, размещённой на Сайте Исполнителя, либо по индивидуальному предложению, письменно согласованному Сторонами до оплаты.

5.2. Оплата заказа производится в размере 100% (ста процентов) стоимости до начала работы. Оплата подтверждает принятие условий настоящей Оферты и согласованного задания. Дополнительные работы оплачиваются отдельно после согласования. Начало выполнения заказа определяется пунктом 3.7.4 настоящей Оферты.

5.3. Оплата вознаграждения за товары/работы/услуги Исполнителя может осуществляться Заказчиком исключительно в безналичном порядке:

а) с использованием банковской карты Заказчика; либо

б) с использованием любого из методов безналичной оплаты, предоставляемым на Странице оплаты.

5.4. Все расчеты в рамках Договора производятся в рублях РФ. Если оплата производится в валюте, отличной от рубля РФ, то размер оплаты конвертируется в рубли РФ по курсу Банка России на дату платежа.

5.5. Обязанность по оплате Вознаграждения считается исполненной Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо третьего лица, уполномоченного Исполнителем на получение Вознаграждения.

5.6. Все расходы по осуществлению платежей в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, несет Сторона, осуществляющая соответствующий платеж.

5.7. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять размер Вознаграждения путем внесения изменений в информацию, размещенную на Сайте Исполнителя. Изменения, вносимые Исполнителем в размер Вознаграждения или порядок его определения, вступают в силу с момента опубликования на Сайте Исполнителя измененного размера

Вознаграждения или порядка его определения. При этом Вознаграждение, оплаченное Заказчиком в рамках Договора до момента внесения Исполнителем соответствующих изменений, перерасчету не подлежит.

5.8. В случае реализации товара, стоимость тары и упаковки входит в цену товара (Вознаграждение за приобретение товара), если иное не предусмотрено на Сайте Исполнителя.

5.9. Исполнитель вправе направить Заказчику акт об оказанных услугах, выполненных работах, приема-передачи товара или иные документы, связанные с завершением реализации товаров/работ/услуг Исполнителя. Заказчик обязуется подписать такие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения и направить Исполнителю экземпляра подписанного акта (документа), либо в тот же срок направить мотивированные возражения от подписания документов. В случае, если Заказчик не направил подписанный со стороны Заказчика акт (документ) или мотивированные возражения в указанный срок, такой акт (документ), связанный с завершением реализации товаров/работ/услуг Исполнителя, признается подписанный обеими Сторонами.

VI. Права на объекты интеллектуальной собственности и их защита

6.1. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Заказчик признает, что результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав товаров/работ/услуг Исполнителя, все содержащиеся на Сайте Исполнителя товарные знаки, продукты, фирменные наименования, логотипы, результаты интеллектуальной деятельности, иные охраняемые права и прочие материалы, принадлежащие как Исполнителю, так и третьим лицам, являются объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик принимает на себя обязательства не осуществлять копирование, модификацию, изменение, удаление, дополнение, публикацию, передачу таких объектов интеллектуальной собственности Исполнителя и/или третьих лиц, создание производных работ, изготовление или реализацию продуктов на их основе, воспроизведение, отображение или использование любым иным образом соответствующих прав третьих лиц без прямого разрешения их владельцев/правообладателей.

6.3. После полной оплаты и передачи согласованного результата Исполнитель предоставляет Заказчику право использовать созданные Исполнителем и правомерно используемые в составе результата материалы для согласованных целей, в том числе размещать готовый ролик, изображение, дизайн или сайт в рекламе и коммерческих каналах, воспроизводить и доводить до всеобщего сведения, если иное не оговорено в задании. Объём предоставляемых прав, территория, срок и возможность переработки уточняются в индивидуальном задании. Исключительное право на результат передаётся только при отдельном письменном соглашении, когда такая передача юридически возможна.

6.4. Права на исходные материалы Заказчика, сторонние изображения, музыку, шрифты, торговые знаки, модели и иные компоненты сохраняются за соответствующими правообладателями. Использование результата допускается в рамках применимых лицензий и условий AI-сервисов. Исполнитель не гарантирует исключительность, охраноспособность либо отсутствие сходства с результатами третьих лиц у AI-сгенерированных элементов. Заказчик обеспечивает законность предоставленных им исходных материалов, включая согласия на использование изображений людей и объектов интеллектуальных прав.

6.4.1. Публикация выполненной работы в портфолио Исполнителя допускается только с отдельного согласия Заказчика. Неопубликованные коммерческие сведения и исходные материалы не размещаются публично без согласия. Стороны согласуют объём использования результата в письменной переписке.

6.5. Для индивидуальных заказов Заказчик и Исполнитель при согласовании задания указывают, допускается ли использование фирменных обозначений, музыки, изображения третьих лиц и иных

материалов. При наличии ограничений Исполнитель сообщает о них до передачи готового результата в пределах имеющихся у него сведений.

VII. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны разрешают разногласия по качеству на основании согласованного задания и объективных характеристик результата. Обязательные права Заказчика, включая потребительские права, сохраняются в полном объёме.

7.3. Исполнитель не несет ответственность, если Заказчик, оплативший вознаграждение получивший Ссылку на ресурс, не воспользовался доступом к услуге, в течение предоставленного ему срока доступа, если такой срок был определен условиями приобретения услуги.

7.4. Заказчик несет ответственность за распространение любыми способами недостоверной информации в отношении товаров/работ/услуг, а также информацию, порочащую деловую репутацию Исполнителя.

7.5. В случае, если неправомерные действия Заказчика повлекли за собой предъявление к Исполнителю требований (претензий) и/или исков со стороны третьих лиц (в том числе контролирующих органов), и такие требования (претензии) и/или иски были признаны обоснованными (были удовлетворены) вступившим в силу решением суда (третейского суда) или иного компетентного органа (далее – «Решение»), Заказчик обязан возместить Исполнителю в полном объеме сумму требований (претензий) и/или исков третьих лиц (в том числе контролирующих органов), указанную в Решении.

7.6. Уплата неустоек и штрафов, а также возмещение убытков в соответствии с настоящей статьей осуществляется виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от потерпевшей Стороны письменного требования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет потерпевшей Стороны, указанный в таком письменном требовании.

7.7. Договор, заключаемый на условиях настоящей Оферты, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны предпримут все усилия для решения любых споров и разногласий, возникших между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путём переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

В случае невозможности мирного урегулирования спора путем переговоров между Сторонами, любая из Сторон вправе передать такой спор на рассмотрение в судебном порядке в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом. Такими обстоятельствами могут являться наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, действия правительств и местных властей, забастовки, сбои в системе энергоснабжения, приведшие к нарушению работы компьютерных систем Сторон и потере данных, изменения в законодательстве, возникшие после заключения Договора и делающие невозможным его исполнение в соответствии с вновь установленным порядком.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и предполагаемом сроке их действия. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство или иной подтверждающий документ, выданный компетентными органами.

8.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишают Сторону, исполнение обязанностей которой было прервано данными обстоятельствами, права ссылаться на них в дальнейшем.

8.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обстоятельства по Договору.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, предупредив об этом другую Сторону в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения исполнения Договора.

IX. Электронный документооборот

9.1. Стороны признают юридическую силу электронных документов равной юридической силе документов на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью с приложением оттисков печатей сторон (если это требуется), при условии, что электронные документы направляются с адресов электронной почты, указанных Сторонами в соответствии с условиями настоящей Оферты, на адреса электронной почты, указанные Сторонами, как принадлежащие им в соответствии с условиями настоящей Оферты.

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью.

9.2. Все документы, уведомления, запросы, претензии, и иные сообщения, исходящие от одной Стороны, могут быть направлены другой Стороне способом, указанным в п. 9.1 настоящей Оферты. Стороны признают юридическую силу указанных документов и сообщений. Оригиналы документов направляются по требованию Стороны почтой России заказным письмом с уведомлением или курьерской службой.

9.3. Стороны договорились не передавать доступ (значения логина и пароля) к адресам электронной почты, с которых производится обмен электронными документами, третьим лицам, и самостоятельно принимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности доступа. В случае утраты доступа, а также в случаях незаконного получения третьими лицами доступа, к адресам электронной почты одной из Сторон, потерпевшая Сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом другой Стороне, путем направления уведомления по электронной почте и/или телефону.

Сторона, допустившая нарушение конфиденциальности доступа к электронной почте, с которой производится обмен электронными документами, несет ответственность за электронные документы, направленные по указанным каналам связи, до момента официального уведомления другой Стороны о нарушении конфиденциальности.

9.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.5. Стороны принимают на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи.

9.6. Стороны обязуются обеспечить доступ к электронной почте, с которой производится электронный документооборот, только лицам, уполномоченным на подписание документов.

9.7. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих электронному документообороту в соответствии с настоящим разделом Оферты.

9.8. В случае обнаружения возможных угроз безопасности, Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их нейтрализации.

9.9. Стороны соглашаются, что электронные документы к Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, подписанные и оформленные указанным в настоящей Оферте способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.

Адресами для обмена документацией, необходимой для исполнения Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, являются:

а) Контактный адрес электронной почты Заказчика;

б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе XII настоящей Оферты.

X. Иные условия

10.1. Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения Договора регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая все дополнения и изменения к нему).

10.2. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую публичную информацию путем ее размещения на Сайте Исполнителя.

10.3. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что он в полной мере осознает, что:

10.3.1. Договор предоставляет Заказчику права, обычно предоставляемые по договорам такого вида;

10.3.2. Договор не исключает и не ограничивает ответственность Исполнителя за нарушение обязательств (при наличии вины Исполнителя);

10.3.3. Договор не содержит какие-либо явно обременительные для Заказчика условия, которые Заказчик, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у Заказчика возможности участвовать в определении условий Договора.

10.4. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящей Оферты и принимает их без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

10.5. Ссылки на ресурс признаются «Конфиденциальной информацией», имеющей ценность в связи с неизвестностью третьим лицам, и не подлежит распространению Заказчиком в любой форме (будь то письменная, печатная, электронная или устная).

10.5.1. Заказчик несет ответственность за неправомерное несанкционированное распространение Конфиденциальной информации третьим лицам и принимает на себя обязательства компенсировать Исполнителю ущерб, который последний может понести в связи с раскрытием Конфиденциальной информации и приданием ей публичной огласки.

XI. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе в любой момент в одностороннем порядке, без дополнительного (в том числе предварительного) письменного уведомления Исполнителя, вносить изменения или дополнения в Договор. Такие изменения или дополнения в Договор вступают в силу с даты размещения измененной редакции настоящей Оферты на Сайте Исполнителя или на Странице оплаты, если иной срок специально не предусмотрен в тексте измененной редакции Оферты. При несогласии Заказчика с внесенными изменениями он обязан

прекратить получение товаров/работ/услуг. Продолжение получения товаров/работ/услуг является полным и безоговорочным принятием измененной редакции Оферты со стороны Заказчика.

11.2. Заказчик обязуется знакомиться с текстом настоящей Оферты, а также дополнительными условиями или уведомлениями, которые могут быть размещены Исполнителем на Сайте Исполнителя, на предмет вносимых изменений и корректировок.

11.3. Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, это не является основанием для приостановления действия остальных положений Договора. Недействительные положения заменяются Исполнителем положениями, допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.

11.4. Договор, заключаемый на условиях настоящей Оферты, носит разовый характер, т.е. заключается между Заказчиком и Исполнителем в целях совершения одной сделки по приобретению товара/работы/услуги на основании одного заказа.

11.5. Обязательства по Договору считаются прекращенными, а Договор автоматически расторгнутым, в момент завершения реализации товара/работы/услуги, приобретенной Заказчиком.

XII. Сведения об Исполнителе

Исполнитель: самозанятая Оглезнева Милана Юрьевна.

Контактный адрес электронной почты Исполнителя: gorodiz65@gmail.com.

Основной ресурс: https://gorodiz65-oss.github.io/atelier/.

Контактный телефон Исполнителя: +7 904 313-99-25.

Контакт для обращений и претензий: gorodiz65@gmail.com.